

1504853-07.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Valéria Longobardi

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 23ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... da dosimetria, como já exposto na fundamentação, em relação aos crimes de roubo majorado, praticados contra as vítimas Diego Alves e Álvaro, incidem as causas de aumento relativa ao concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, no patamar de 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) sucessivamente. Fica a pena para cada um dos crimes de roubo majorado em 08 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

23ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1504853-07.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504853-07.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS HENRIQUE ALMEIDA SILVA

Juíza de Direito: Dra. Valéria Longobardi

Vistos.

CARLOS HENRIQUE ALMEIDA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e parágrafo 2º-A, inciso I, por duas vezes (vítimas Diego Alves Rodrigues e Alvaro Daniel Pastre), no artigo 157, caput (vítima Vinicius Vaz Martins), no artigo 155, caput, c.c. artigo 14, inciso II (vítima Diego da Silva), e no artigo 329, caput, todos na forma do artigo 69 e nas circunstâncias do artigo 61, inciso II, alínea "j", todos dispositivos do Código Penal.

Consta da denúncia que o acusado teria, no dia 31 de janeiro de 2022, por volta das 06h, na Estrada de Itapecerica, altura do número 541, Vila Andrade, nesta cidade e comarca, previamente ajustado e em identidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraído para si a motocicleta HONDA XR, placas DIE0G92, bens pessoais e um celular Motorola, pertencente a Diego Alves Rodrigues.

Consta também que, no dia 26 fevereiro de 2022, por volta das 14h30 na Marginal Pinheiros, próximo a alça de acesso da Avenida Cidade Jardim, Pinheiros, nesta cidade e comarca, o acusado agindo em concurso e com unidade de desígnios com pelo menos outro indivíduo desconhecido, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, teria subtraído para si ou para outrem, a motocicleta KAWASAKI,

placas ATV3I77, e um celular IPHONE 12, pertencente a Álvaro Daniel Pastre. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar CARLOS HENRIQUE, mediante violência, teria subtraído para si, a motocicleta Yamaha Lander, placas FNB5400, pertencente a Vinicius Vaz Martins.

Menciona-se também na denúncia que, em circunstâncias semelhantes de tempo e lugar, o acusado teria tentado subtrair para si a motocicleta Honda CG125, placas 4509, pertencente a Diego da Silva, só não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o acusado, teria se oposto mediante ameaça a execução de ato legal promovido por funcionário competente a executá-la.

Segundo apurado na denúncia, no dia 31 de janeiro de 2022, o acusado e outro comparsa armado na condução da motocicleta HONDA XRE, de cor preta, teriam se dirigido à Estrada de Itapecerica com o intuito de cometer o crime de roubo. Ao avistarem a vítima Diego Alves Rodrigues na condução da HONDA XRE, placas DIE0G92, teriam anunciado o assalto mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a qual estava na posse do garupa.

Ato contínuo, CARLOS HENRIQUE teria desembarcado, exigido a entrega da motocicleta da vítima, seu celular e outros pertences e nela empreendido fuga.

Posteriormente, no dia 26 de fevereiro de 2022, por volta das 14h30min na Marginal Pinheiros, próximo a alça de acesso da Avenida Cidade Jardim, Pinheiros o acusado e comparsa não identificado, teriam iniciado uma série de crimes patrimoniais à bordo da motocicleta anteriormente subtraída de Diego Alves Rodrigues.

Segundo apurado, o acusado teria assumido a condução da motocicleta subtraída anteriormente de Diego Alves, mas com placa trocada para RQR2A84, com seu companheiro de crime ainda desconhecido na garupa. Na sequência teriam avistado a vítima Álvaro na condução da motocicleta Kawasaki, bloqueado sua passagem, e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, anunciado o assalto. O comparsa não identificado, teria fugido na condução da motocicleta e com os bens subtraídos da vítima, sentido bairro de Interlagos.

Ocorre que, ao também tentar escapar, o acusado teria colidido a motocicleta roubada anteriormente com o GM/Tracker, placas FPE4D25, ocupado pelos policiais militares reformados Manoel dos Santos e Carlos Aurélio Tomás.

Nesse momento, o acusado teria feito menção de estar armado, ocasião em que, para se defender, Manoel teria efetuado um disparo com arma de fogo, sem acertar ninguém.

Ato contínuo, o acusado teria fugido pela alça de acesso da Avenida Cidade Jardim, momento em que teria avistado a vítima Vinicius na condição da motocicleta Yamaha, placas FNB5400, e mediante grave ameaça, anunciado o assalto e demandado a entrega do bem.

A vítima inicialmente teria se recusado, chegando até mesmo a atropelar CARLOS HENRIQUE, instante em que ambos acabaram por colidir. Após tal evento, o acusado teria logrado êxito na subtração e montado na motocicleta de propriedade de Vinicius.

Ocorre que os policiais reformados estavam em perseguição contínua ao acusado e teriam dado nova ordem de parada. O acusado, todavia, teria se oposto e acelerado a motocicleta recém subtraída, fugindo mais uma vez, razão pela qual foi necessário o disparo de arma de fogo efetuado por Manoel, que acabou por atingir o acusado.

Em seguida, CARLOS HENRIQUE, alvejado, teria empreendido nova fuga e, então, tentado subtrair a motocicleta Honda, placas FRT4509 de Diego da Silva, que estava estacionada em local próximo. Todavia, o acusado não teria logrado êxito na subtração, vez que populares conseguiram detê-lo antes que consumasse o delito e até a chegada dos policiais reformados.

O réu foi preso em flagrante delito, tendo sido sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva (fls. 69/71).

A denúncia foi oferecida às fls. 116/121, tendo sido recebida às fls. 124/125, mantendo-se a prisão preventiva.

O réu foi citado (fls. 147) e apresentou resposta à acusação por meio de advogado constituído (procuração a fls. 114), ratificado o recebimento da denúncia (fls.

185).

Durante a instrução, tomaram-se as declarações das vítimas Diego Alves Rodrigues, Diego da Silva, Álvaro Daniel Pastre e Vinicius Vaz Martins, bem como o depoimento das testemunhas Manoel dos Santos e Bruno de Paula Ribeiro, desistindo as partes da oitiva das testemunhas Sérgio Gomes Guimarães e Carlos Aurélio Thomaz Nogueira, tendo sido o réu interrogado ao final.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais escritas, requerendo o órgão do Ministério Público a fls. 200/203 a procedência parcial da denúncia, condenando-se o acusado pelos delitos contra patrimônio a ele imputados, porém, absolvendo-o da prática do crime tipificado no artigo 329, "caput", do Código Penal, por insuficiência probatória, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Quanto à dosimetria da pena, requereu aumento de 2/3 (dois terços) para os crimes de roubo a ele imputados, bem como, o posterior aumento de 1/6 (um sexto) diante da caracterização do concurso formal de crimes; quanto ao crime de furto, requereu o reconhecimento da forma tentada, com redução de 2/3 (dois terços) da pena a ser imposta, somando-se estas penas nos termos do artigo 69, do Código Penal. E, por fim, pugnou pela fixação do regime inicial fechado para desconto da reprimenda.

Por sua vez, a Defesa manifestou-se a fls. 206/210 e requereu absolvição do réu por falta de provas concludentes para sua condenação, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. De forma subsidiária, em caso de condenação, requereu a concessão de benefícios previstos na Lei Penal, haja vista que o réu confessou o roubo de uma das motocicletas (a "Kawasaki" azul) naquela ocasião, era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, requereu também afastamento das causas de aumento de pena ou sua incidência de forma não cumulativa, além da fixação de regime prisional aberto e, possibilidade de recorrer em liberdade.

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a responsabilidade criminal do acusado pelos delitos descritos na denúncia.

Ausentes questões preliminares, presentes as condições da ação e os pressupostos, passo desde logo ao mérito.

A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 15/16), auto de prisão em flagrante (fls. 01), auto de exibição/apreensão (fls. 20/22), além da prova oral colhida em Juízo.

No tocante à autoria, ao término da instrução, não há dúvida de que o acusado está envolvido nos fatos descritos na denúncia, a despeito de suas negativas.

Vejamos.

O réu, na fase policial, na presença de seu Defensor, exerceu o direito constitucional de ficar calado e manifestar-se somente em juízo (fls. 52).

Ouvido em Juízo, afirmou ser solteiro, com 18 anos de idade, não ter filhos, ter cursado até 1º Ano do Ensino Médio e, não ter vícios. Quanto aos fatos, negou a prática do roubo ocorrido em 31 de janeiro de 2022, na Estrada de Itapecerica, envolvendo a Motocicleta XRE, cor vermelha, de propriedade da vítima Diego. Quanto aos roubos ocorridos na Marginal Pinheiros e descritos na denúncia, disse que a arma era de brinquedo e, estava com o garupa. Acerca dos acontecimentos, disse que, de fato, abordaram o piloto da moto "Kawasaki", cor azul, O comparsa subiu na motocicleta e se evadiu, o réu ficou na motocicleta XRE. Cada um seguiu uma direção. Ocorre que, o réu veio a ser atropelado pelo veículo onde estavam os dois policiais civis reformados e, começou a correr no meio do trânsito. Neste momento, foi atropelado pelo condutor da motocicleta "Lander", quando ele caiu e o motorista também. Como estava sendo perseguido pelos policiais, não teve dúvida, subiu nesta motocicleta e tentou se evadir do local, porém, como levou um tiro e a motocicleta também foi alvejada, não conseguiu se deslocar com ela. Assim, saiu correndo, abandonando a motocicleta e chegou na Estação Cidade Jardim, onde crê que a vítima Diego se assustou porque não tentou pegar a motocicleta dele. Nesta hora, foi

abordado por inúmeros populares e, também chegou a Polícia que efetuou sua prisão. Não ofertou qualquer tipo de resistência.

A negativa apresentada pelo acusado, ainda que acerca de quase a totalidade dos fatos a ele imputados, é carente em si de verossimilhança, vem isolada nos autos, confrontada pelo mais da prova colhida, a qual demonstra à sociedade a realidade da hipótese acusatória.

A vítima, DIEGO ALVES RODRIGUES, narrou em sede policial a dinâmica dos acontecimentos, afirmando que, no dia dos fatos, "Que na data de 31/01/2022, por volta das 06h00 da manhã trafegava com sua motocicleta placa DIE-0G92 pelas proximidades da Estrada de Itapecerica quando foi abordado por dois indivíduos em outra motocicleta marca modelo XRE de cor preta, que o fecharam e mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraíram seu veículo; que na ocasião, relata que o garupa da moto que o abordou apontou uma pistola em sua direção, montou em sua moto e evadiu-se; que em decorrência dos fatos chegou a elaborar um boletim de ocorrência(Spj AF3986- 1-2022); que na data de hoje, foi acionado pela Polícia Militar para comparecer a esta Delegacia, e após visualizar uma fotografia de Carlos Henrique Almeida da Silva, ora indiciado Hospitalizado, o reconheceu como sendo um dos autores de roubo que sofrera, ou seja como o garupa que se evadiu com sua motocicleta após abordá-lo com seu comparsa. Que após a ocorrência de hoje, sua motocicleta foi recuperada." (fls. 08)

Em juízo, reconheceu o réu sem sombra de dúvidas (Carlos - número "3"). Disse que no dia 31 de janeiro de 2.022 estava se deslocando para o trabalho numa motocicleta HONDA, levando na garupa sua esposa. Perto do Cartório que se localiza na Avenida João Dias, surgiu uma outra motocicleta, ocupada por dois homens que os abordaram, perguntaram se o depoente era policial militar, sempre com uma pistola apontada para Diego, mandando que eles descessem do conduzido. Os assaltantes estavam em outra motocicleta idêntica à dele, sendo certo que o réu CARLOS ALBERTO era o garupa e estava com a arma de fogo. Os dois estavam de capacete (um era preto e o outro cor-de-rosa) mas pela fisionomia conseguiu reconhecê-los. Sua motocicleta ficou um mês aproximadamente desaparecida, até que recebeu telefonema da Polícia avisando acerca da localização da mesma.

A vítima, DIEGO DA SILVA, narrou em sede policial a dinâmica dos acontecimentos, afirmando que, no dia dos fatos, "Que estava próximo a sua motocicleta Placa FRT-4509, que estava estacionada nas proximidades do local dos fatos, quando avisou um indivíduo desconhecido em outra motocicleta colidindo com um carro e se evadindo a pé, o qual foi em direção a sua motocicleta e ao tentar montar na mesma para subtraí-la foi contido por populares que o seguraram e o detiveram até a chegada dos policiais; que em meio a esta situação pouco antes de ter sua motocicleta como alvo, se recorda ainda de ter ouvido um estampido de arma de fogo; que restou com sua motocicleta recuperada e não se machucou. " (fls. 09/10)

Em juízo, disse que estava com sua motocicleta HONDA estacionada junto ao meio fio na Estação Cidade Jardim porque aguardava a chegada de sua esposa. A chave da motocicleta estava com a vítima e, já havia desmontado dela, quando viu na altura da Marginal Pinheiros um acidente entre uma motocicleta e um carro. Na sequência, viu também um rapaz subindo numa motocicleta, mas não conseguiu andar muito com ela porque começou a vazar combustível e, ele tomou um tiro na perna. Mesmo alvejado, saiu correndo, atingiu a Estação Cidade Jardim e, tentou apanhar a motocicleta do depoente. Mas, não logrou êxito porque populares que estavam no local, se cercaram do réu, bem como, a Polícia chegou em seguida e o prendeu.

Some-se, ainda, que reconheceu o acusado sem sombra de dúvidas, durante ato de reconhecimento pessoal (réu número "3"), elaborado com as cautelas previstas no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal.

A vítima, ALVARO DANIEL PASTRE, narrou em sede policial a dinâmica dos acontecimentos, afirmando que, no dia dos fatos, "Que estava trafegando com sua motocicleta placa ATV-3I77 pelo local dos fatos, Marginal Pinheiros sentido Castelo Branco, quando foi abordado por dois indivíduos desconhecidos em outra motocicleta modelo/Honda XRE de cor vermelha, cuja placa não se recorda e que mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, bloquearam seu caminho e exigiram sua motocicleta; que o garupa da dupla montou em sua motocicleta e se evadiu junto ao

seu comparsa, cada um em uma motocicleta; que seu telefone celular também foi subtraído; na ação criminosa; que momentos após a subtração de sua moto, após tais indivíduos terem se evadido, ouviu um disparo de arma de fogo e logo na sequência visualizou o mesmo garupa em sua moto, desta vez, trafegando sentido contra-mão e se evadindo no sentido aposto que estavam inicialmente; que ficou a pé no local aguardando a chegada da Polícia Militar; que não se machucou; que em relação aos autores do crime se recorda apenas que ambos usavam capacetes e jaqueta. Que por fim, conforme relatado, restaram subtraídos sua motocicleta e seu telefone celular(os quais não foram recuperados)." (fls. 11/12)

Em juízo, disse que estava com sua motocicleta KAWASAKI embaixo da Ponte Cidade Jardim, perto da alça de acesso (pista local) quando veio a ser abordado por dois homens que desceram de uma motocicleta XRE. Os dois desembarcaram da motocicleta, um pegou seu celular (motorista), enquanto o garupa pegou sua motocicleta e se evadiu do local. O garupa estava armado e, apontou arma de fogo para a vítima no momento do assalto, enquanto o motorista fazia menção de estar armado. Neste interim, apareceu num carro à paisana dois policiais e, mandaram que o réu parasse. Como ele não parou, efetuaram um disparo de arma de fogo que atingiu um dos assaltantes. O homem alvejado saiu correndo, tentou subir em outra motocicleta (de cor azul), mas não conseguiu dar a partida porque foi atingido na altura da perna. Aí, resolveu sair correndo à pé na direção da Estação Cidade Jardim. A vítima durante o reconhecimento foi em dúvida entre o número "3" (Réu) e o número "2" (Figurante).

A vítima, VINICIUS VAZ MARTINS, narrou em sede policial a dinâmica dos acontecimentos, afirmando que, no dia dos fatos, "Que estava trafegando com sua motocicleta placa FNB-5400, rumo ao seu trabalho, quando foi abordado por um indivíduo a pé que entrou em seu caminho e mediante grave ameaça(não se recorda se utilizava arma de fogo) exigiu sua motocicleta; que tentou desviar de tal indivíduo, porém acabou atropelando o mesmo, que pulou na frente de sua moto; que após o acidente, relata que foi de encontro ao solo momento em que tal indivíduo montou em sua motocicleta e tentou acelerar, vez que surgiram dois Policiais Apaisanas e deram voz de parada ao autor; que neste momento após tentar acelerar novamente visualizou um dos policiais efetuando um disparo contra tal indivíduo; que acredita que tal disparo atingiu o tanque de sua motocicleta(que acabara de ser subtraída); que após tais fatos o indivíduo caiu, abandonou sua moto e tentou correr dos policiais; ato continuo relata que o autor em meio a fuga ainda parou um outro motociclista(terceira Vítima) e tentou mediante força física tirá-lo do veículo; que a vítima não entregou a motocicleta de pronto ao autor e em meio a tentativa de roubo, populares que estavam em um estabelecimento em frente a Estação Cidade Jardim, detiveram o meliante e seguraram até a chegada dos dois Policiais Apaisanas. Que em decorrência dos fatos relata que apenas teve escoriações leves e não tem interesse em realizar exame de IML; Que tal indivíduo que o abordou aparentava ser pardo, baixo, trajando camisa polo listrada ; Que por fim teve sua moto recuperada." (fls. 13/14)

Em juízo, disse que naquela ocasião estava conduzindo sua motocicleta YAMAHA em direção ao trabalho. Avistou na altura da Marginal Pinheiros um roubo de motocicleta. Nisso, um dos assaltantes se colocou na frente de sua moto, não conseguindo a vítima fugir para nenhum lado, caindo da moto que pilotava. Enquanto isso, avistou um policial que já perseguia os assaltantes mandar que eles parassem. Como a ordem não foi atendida, ouviu um disparo de arma de fogo que atingiu o tanque de combustível de sua motocicleta. Mesmo assim, o assaltante ameaçou sair com a moto da vítima, momento em que foi alvejado na altura da perna. Diante desses acontecimentos, o assaltante saiu correndo à pé na direção da Estação Cidade Jardim, momento em que foi preso por populares e, em seguida, pelos policiais. Como vinham carros atrás de sua motocicleta, quando foi lançado ao solo, ficou com receio de ser atropelado.

As testemunhas MANOEL DOS SANTOS e CARLOS AURÉLIO THOMAZ NOGUEIRA, em fase policial (fls. 04 e 05), relataram que, na data dos fatos, "Os policiais militares reformados MANOEL DOS SANTOS e CARLOS AURÉLIO THOMAZ NOGUEIRA estavam no interior do veículo GM/Tracker e CARLOS AURÉLIO conduzia pela pista local da Marginal

Pinheiros quando, na alça para acesso à Avenida Cidade Jardim, os policiais militares reformados visualizaram dois indivíduos em um motociclo XRE abordagem uma motocicleta KAWASAKI e o seu condutor ALVARO. O garupa da XRE passou à condução da KAWASAKI e empreendeu fuga pela contramão de direção, levando consigo a arma de fogo utilizada na empreitada criminoso. Não obstante, os policiais CARLOS AURÉLIO e MANOEL lograram êxito na abordagem ao condutor da XRE; todavia, após verbalização, o condutor da XRE, CARLOS HENRIQUE ALMEIDA SILVA desobedeceu às ordens e tentou empreender fuga também pela contramão de direção, acabando por colidir o motociclo contra a GM/Tracker. CARLOS HENRIQUE caiu ao solo e então MANOEL desembarcou do GM/Tracker. CARLOS HENRIQUE fez menção estar armado, oportunidade em que, a fim de proteger a própria integridade física e a de terceiros, MANOEL disparou sua arma de fogo, tratando-se uma pistola Taurus, calibre .40, particular, sem, contudo, ninguém atingir. Ocorre que CARLOS HENRIQUE passou a empreender fuga a pé, oportunidade em que MANOEL também foi ao seu encalço. Nesse momento, CARLOS HENRIQUE abordou o condutor da motocicleta YAMAHA, senhor VINÍCIUS, empurrando-o ao solo e passando à condução da YAMAHA. Nessa oportunidade, após diversas verbalizações para que se rendesse, CARLOS HENRIQUE não cedeu, ensejando o disparo efetuado por MANOEL, que atingiu o tanque da YAMAHA, bem como a panturrilha da perda direita de CARLOS HENRIQUE. Ainda assim, o indiciado não desistiu, e correu em direção a um recuo/calçada, onde havia uma moto CG 125 estacionada, tentando, então, subtraí-la. Nesse momento, populares que ali estavam detiveram CARLOS HENRIQUE, o qual foi socorrido ao Hospital Universitário onde permanece em observação. A polícia militar foi acionada e conduziu a ocorrência até esta Delegacia para os trabalhos de polícia judiciária. A arma de MANOEL foi apreendida e deverá ser encaminhada ao Instituto de Criminalística."

Em juízo, MANOEL narrou que estava trafegando com um colega nas proximidades da Ponte Cidade Jardim quando avistaram dois indivíduos tentando roubar uma motocicleta, sendo certo que um deles se evadiu com a motocicleta roubada do local, mas o comparsa acabou por colidir a motocicleta que dirigia com o veículo onde se encontravam os policiais. Deu uma ordem de parada ao réu que não foi atendida, razão pela qual efetuou um disparo de arma de fogo, mas mesmo assim, ele saiu correndo e, tentou se evadir subtraindo outra motocicleta que passava pelo local. Como um segundo disparo de arma de fogo atingiu o tanque de combustível desta motocicleta, o réu não logrou êxito em se evadir com a mesma. Assim, saiu correndo à pé, na direção da Estação Cidade Jardim e, ainda tentou pegar uma segunda motocicleta, mas populares o impediram, sendo preso até a chegada da Polícia. Quando lá chegou, apartou o réu dos populares presentes, efetuou sua prisão e em revista pessoal, viu que ele não portava arma de fogo, chamando o Resgate haja vista que o réu estava ferido.

Em juízo, CARLOS AURÉLIO teve sua oitiva dispensada pelas partes.

A testemunha e condutor SERGIO GOMES GUIMARÃES, em fase policial (fls. 02/03), relatou que, na data dos fatos, "Os policiais militares estavam em patrulhamento com a VTR M23201 quando o Copom irradiou ocorrência de disparo de arma de fogo pela Marginal Pinheiros/alça de acesso para a Avenida Cidade Jardim, mais precisamente Praça Waldomiro Maluhu, altura do numeral 1230. Pelo local, os policiais se depararam com o ora indiciado CARLOS HENRIQUE ALMEIDA SILVA, o qual estava lesionado por disparo de arma de fogo na perna direita, na altura da panturrilha, razão pela qual foi socorrido pela UR 04104 ao Hospital Universitário, onde permanece em observação. Além de CARLOS HENRIQUE, no local, estavam três vítimas, ÁLVARO DANIEL PASTRE, VINÍCIUS VAZ MARTINS e DIEGO DA SILVA, todos eles vítimas de roubos de motocicletas. Outrossim, pelo local, estavam os policiais militares reformados MANOEL DOS SANTOS e CARLOS AURÉLIO THOMAZ NOGUEIRA. Segundo informações coletadas, dois indivíduos, dentre eles o ora indiciado CARLOS HENRIQUE ALMEIDA SILVA, estavam em uma motocicleta Honda/XRE placas DIE0G92, que ostentava o emplacamento RQR2A84, motociclo produto de roubo. Os dois indivíduos, nessa motocicleta XRE, abordaram a vítima ALVARO DANIEL PASTRE, o qual conduzia o motociclo KAWASAKI placas ATV3I77, sendo certo que quem abordou a KAWASAKI foi o garupa da XRE; esse garupa, após montar na motocicleta KAWASAKI, empreendeu fuga na contramão de direção pela marginal pinheiros, sentido bairro Interlagos. A

abordagem criminosa a ALVARO foi presenciada pelos militares reformados MANOEL DOS SANTOS e CARLOS AURÉLIO. Concomitantemente, o condutor da XRE, ora indiciado CARLOS HENRIQUE, também tentou empreender fuga na XRE, todavia, colidiu o motociclo contra o veículo em que estavam os policiais reformados MANOEL e CARLOS AURÉLIO, tratando-se de um GM/Tracker placas FPE4D25. Após a tentativa de roubo e a colisão, o indiciado CARLOS HENRIQUE fez menção estar armado, oportunidade em que o policial reformado MANOEL acabou disparando sua arma de fogo, que ninguém e nem nada atingiu. Em seguida, CARLOS HENRIQUE correu por essa mesma alça de acesso da Avenida Cidade Jardim e abordou, mediante grave ameaça, a vítima VINICIUS MARTINS, a qual conduzia a motocicleta YAMAHA placas FNB5400. Os policiais reformados MANOEL e CARLOS AURÉLIO foram no encalço e conseguiram abordar novamente o indiciado CARLOS HENRIQUE. Novamente, MANOEL verbalizou para CARLOS HENRIQUE para a ação criminosa, mas não foi atendido, razão pela qual MANOEL disparou sua pistola, acertando o tanque da motocicleta YAMAHA, bem como a perna direita de CARLOS HENRIQUE. Não satisfeito, CARLOS HENRIQUE continuou a sua empreitada, isto é, levantou-se e correu pela alça da Avenida Cidade Jardim, oportunidade em que viu um recuo e uma motocicleta Honda/CG 125 placas FRT4509 estacionada, moto esta de propriedade de DIEGO DA SILVA que, somente minutos depois, compareceu ao local. CARLOS HENRIQUE tentou ligar a moto, porém, sem sucesso. Nesse momento, populares que presenciaram toda a ação detiveram CARLOS HENRIQUE, que foi socorrido ao hospital. A ocorrência foi, então, conduzida até esta Delegacia para os trabalhos de polícia judiciária. A arma de MANOEL foi apreendida. Foi requisitada perícia para a alça de acesso da Avenida Cidade Jardim, bem como para esta Distrital, local onde se encontra o veículo GM/Tracker."

A testemunha BRUNO DE PAULA RIBEIRO, em fase policial (fls. 06/07), apresentou idêntico relato ao de seu colega de farda, Sérgio.

Apenas o policial militar BRUNO DE PAULA RIBEIRO foi ouvido em Juízo e, mencionou que foi acionado via COPOM para atender ocorrência de pessoa baleada. Quando chegou lá, atendeu o réu, chamou o Resgate e, junto dele estavam três vítimas de roubo à motocicleta, além de dois policiais civis reformados. De pronto, o réu acabou confessando a prática dos delitos.

Portanto, como se vê, as circunstâncias da prisão e da apreensão foram descritas com clareza pelos policiais ouvidos, os quais, explicitando que não conheciam até então o acusado, apresentaram relatos detalhados e convincentes, perfeitamente coincidentes entre si e com o anteriormente informado à autoridade policial, acerca do ocorrido.

Ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que os policiais alterassem informes quanto às circunstâncias da prisão e da apreensão, convindo notar que o réu não era conhecido anteriormente dos policiais e que estes não praticaram atividade ilegal qualquer que necessitasse ser justificada pela apresentação de narrativa falsa.

Não há nos autos indicação qualquer de motivo para vítima e testemunhas se dessem a alterar a verdade, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar o réu, assomando que imbuídas somente de interesse no esclarecimento da verdade.

I. DA IMPUTAÇÃO RELATIVA AO CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II e §2º-A, I, CP) OCORRIDO EM 31 DE JANEIRO DE 2022 CONTRA A VÍTIMA DIEGO ALVES RODRIGUES
Em relação ao crime de roubo praticado no dia 31 de janeiro de 2022, contra a vítima Diego Alves Rodrigues (objetos subtraídos motocicleta HONDA XR, placas DIE0G92, bens pessoais e um celular Motorola) não há dúvida acerca da autoria e materialidade.

A vítima reconheceu CARLOS HENRIQUE como um dos assaltantes em sede policial (fls. 08) e em juízo. Descreveu que foi abordado por dois indivíduos, sendo que o garupa (reconhecido como CARLOS HENRIQUE) teria exercido grave ameaça com emprego de uma arma de fogo, apossado-se de sua motocicleta e se evadido.

Há de se ressaltar que o acusado, na data de 26 de fevereiro de 2022, quando se deram os demais fatos apurados, conduzia a motocicleta da vítima para a prática dos demais crimes. A vítima reconheceu, ainda, a motocicleta apreendida que era conduzida pelo réu como de sua propriedade (fls. 22). Ademais, é cediço que a apreensão da res em poder do acusado gera forte presunção de autoria, a ser elidida

pela apresentação de justificativa plausível, a qual não veio no caso em exame. O concurso de agentes restou demonstrado, mesmo que não tenha havido a identificação do comparsa. O relato da vítima foi coeso, firme e compatível com a versão já apresentada anteriormente em sede policial. A conduta do acusado foi individualizada em relação à de seu comparsa, ficando nítido o ajuste de vontades para consecução de um fim comum.

Quanto à majorante relativa ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I do CP), verifica-se que restou configurada. A vítima foi clara ao dizer que o acusado estava armado e apontou o armamento contra ela, ameaçando-a durante toda a empreitada criminosa, inclusive apontando a arma na direção de sua cabeça e perguntando se, diante do uniforme que usava, seria policial militar.

Despicienda, segundo a jurisprudência dos tribunais superiores, a realização da perícia na arma de fogo, desde que o seu uso no roubo seja provado por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas. Neste sentido: STF. 1ª Turma. HC 108034/MG, rel. Min. Rosa Weber, julgado em 05/06/2012; STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 1076476/RO, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 04/10/2018; STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 449102/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 09/10/2018.

É certo que a consumação foi atingida. Isto porque houve a inversão da posse dos bens da vítima, conforme expressamente consta na denúncia, devendo-se aplicar, na espécie, o entendimento dos Tribunais Superiores, traduzida na Súmula 582 do STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada."

II. DA IMPUTAÇÃO RELATIVA AO CRIME DE ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, §2º, II e §2º-A, I, CP) OCORRIDO EM 26 DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRA A VÍTIMA ÁLVARO DANIEL PASTRE Em relação ao crime de roubo praticado no dia 26 de fevereiro de 2022, contra a vítima Álvaro Daniel Pastre (objetos subtraídos motocicleta KAWASAKI, placas ATV3I77, e um celular IPHONE 12) também não há dúvida acerca da autoria e materialidade.

A vítima narrou que foi abordada por dois indivíduos, sendo que um deles evadiu-se com sua motocicleta e celular, enquanto o réu pilotava uma motocicleta Honda XRE, cor vermelha utilizada na abordagem. Em Juízo, não teve condições de reconhecer o réu como envolvido no assalto, porque ambos usavam capacete, ficando entre o número "2" e o número "3", no ato de reconhecimento judicial. Descreveu que um deles exerceu grave ameaça com emprego de uma arma de fogo, apossando-se de sua motocicleta e se evadido.

Configurada a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, relativa ao concurso de agentes, ainda que o comparsa não tenha sido identificado.

Isso porque a participação dos dois agentes foi bem destacada pela vítima, que deu notícia de haverem ambos dado a perceber ajuste de vontades em atuação concatenada, inclusive individualizada com clareza as condutas de cada qual, verificada repartição de atos de execução a caracterizar participação equivalente e igualmente importante de ambos, incidindo a causa de aumento. O réu pilotava a motocicleta utilizada na abordagem, dando cobertura ao garupa que efetivou a subtração e se evadiu. Não há falar em participação de menor importância, pois sua presença, traz maior força intimidatória, contribuindo eficazmente para o sucesso da empreitada delituosa. Desta forma, incide a causa de aumento.

Quanto à majorante relativa ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I do CP), verifica-se que restou configurada. A vítima foi clara ao dizer que o comparsa do acusado estava armado e apontou o armamento contra ela, ameaçando-a durante toda a empreitada criminosa, apresentando riqueza de detalhes em sua narrativa.

Despicienda, segundo a jurisprudência dos tribunais superiores, a realização da perícia na arma de fogo, desde que o seu uso no roubo seja provado por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas. Neste sentido: STF. 1ª Turma. HC 108034/MG, rel. Min. Rosa Weber, julgado em 05/06/2012;

STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 1076476/R0, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 04/10/2018; STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 449102/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 09/10/2018.

De se ressaltar que se trata de circunstância objetiva, que se comunica ao coautor ainda que a arma tenha sido utilizada pelo seu comparsa. Deste modo, deve incidir a majorante.

A consumação foi atingida, já que, como no caso anterior, houve a inversão da posse dos bens da vítima, conforme expressamente consta na denúncia, devendo-se aplicar, na espécie, o entendimento dos Tribunais Superiores, traduzida na Súmula 582 do STJ.

No caso em comento, em relação às vítimas Diego Alves e Álvaro Daniel é de se observar que além da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II, incide também a relativa ao emprego de arma de fogo, com previsão no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Em que pesem entendimentos contrários, é o caso de aplicação sucessiva das duas causas de aumento de pena, na terceira fase da dosimetria, visto que, no caso concreto, todas as causas de aumento foram determinantes para o êxito da empreitada criminosa.

Em caso semelhante:

Cálculo da pena – Roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes – Incidência sucessiva das causas de aumento previstas nos §§ 2º e 2º-A, do art. 157, do CP – Cabimento – Rol descrevendo hipóteses que se referem a circunstâncias de natureza eminentemente objetiva – Cálculo a ser efetuado mediante emprego de percentuais escalonados – Método que não se confunde com a ideia de responsabilização objetiva do agente. Considerada a gravidade da dinâmica dos fatos, conquanto não se ignore o permissivo legal contido no parágrafo único do art. 68 do CP, no sentido de poder ser aplicada em tais situações somente a causa que mais aumenta as penas, cabia optar-se pela aplicação cumulativa e sucessiva das causas de aumento previstas nos §§ 2º e 2º-A. Ao empregar o verbo "poder", o legislador penal atribuiu, com efeito, mera faculdade – e não um dever – ao aplicador da pena para que ele se limitasse a fazer incidir, se assim entendesse equanimemente cabível, aquela causa que mais aumentasse ou diminuísse as penas. Cuida-se, porém, de mera possibilidade que deverá reservar-se apenas às situações nas quais a aplicação de mais de uma causa de aumento ou de mais de uma causa de diminuição possa gerar solução injusta ou iníqua, por excessivo rigor que torne a sanção desproporcional ou por indevida benevolência, que as reduza de modo a não alcançarem o seu escopo reeducativo. No que concerne especificamente às causas de aumento concernentes ao crime de roubo, não se cogita da ocorrência de indevida austeridade na aplicação sucessiva e cumulativa das frações concernentes às causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, do CP (de 1/3 até metade), seguidas de novo aumento, estabelecido de modo fixo na fração de 2/3 pelo legislador de 2018, concernente ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, do CP). Não se pode ignorar, por um lado, que o intuito da reforma penal foi precisamente o de aumentar a censura dispensada pela lei às práticas nas quais a grave ameaça venha exercida mediante emprego de arma de fogo. Cumpre destacar, por outro, que a solução mais benevolente não se presta, de fato, à reeducação do sentenciado, além de violar o princípio da isonomia, na medida em que trataria com igual gravidade nitidamente situações díspares; a de ter havido apenas o emprego da arma (ou rompimento de obstáculo com explosivo), e aquela na qual, além desse emprego, tenha concorrido qualquer dos incisos do rol do § 2º. A título de mera ilustração, ainda que a circunstância de um roubo ter sido perpetrado mediante emprego de arma de fogo já se revista de enorme reprovabilidade, parece evidente ser ainda mais grave a conduta do agente na hipótese desse mesmo roubo à mão armada ter sido praticado por de duas ou mais pessoas (§2º, inc. II), mediante restrição à liberdade da vítima (§2º, inc. V), e versar subtração de valores (§2º, inc. III), de substâncias explosivas (§2º, inc. VI) ou de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado (§2º, inc. IV). A simples leitura do art. 157, § 2º, permite concluir-se que o rol elaborado pelo legislador se refere a situações de natureza eminentemente objetiva, cuja análise pelo Magistrado deve limitar-se simplesmente à

verificação de sua efetiva ocorrência ou não. Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as avaliações quantitativa e qualificativa da conduta do agente acabam por se confundirem entre si. Assim sendo, ao aplicar-se a elevação progressiva em razão do número de causas de aumento existentes, não se está, de modo algum, adotando a teoria da responsabilidade objetiva. Consoante mencionado critério, ressalvada a existência de fundamentação específica, justificando a adoção de percentual maior de majoração, a pena deve restar acrescida na seguinte proporção, que já contempla o acréscimo de um novo inciso (VII) ao § 2º, do art. 157, do CP, pela Lei nº 13.964, de 2019: na hipótese de estar presente apenas uma delas, o acréscimo deverá ser de ?; em havendo duas, a elevação deve ser de 11/30; na existência de três causas, a pena deve ser majorada em 2/5; caso sejam constatadas quatro majorantes, o aumento deve ser de 13/30; se forem cinco, o aumento deve ser de 7/15; nos casos em que, por fim concorrerem todas as hipóteses constantes dos incisos relacionados no § 2º, do art. 157, do CP, deve incidir o percentual máximo de ½. Pena – Crime comum praticado mediante violência ou grave ameaça – Roubo circunstanciado – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2º do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação. Pena – Detração – Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade – Art. 387, § 2º, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 – Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3º e 59 do CP – Entendimento O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

(TJSP; Apelação Criminal 1502971-49.2018.8.26.0228; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 30ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/08/2021; Data de Registro: 07/08/2021)

III. DA IMPUTAÇÃO RELATIVA AO CRIME DE ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, CP) OCORRIDO EM 26 DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRA A VÍTIMA VINÍCIUS VAZ MARTINS

Enquanto empreendia fuga após o roubo da motocicleta da vítima Álvaro, perseguido pelos policiais reformados, o acusado CARLOS HENRIQUE subtraiu, mediante grave ameaça a motocicleta Yamaha pertencente à vítima Vinicius Vaz.

A vítima narrou em juízo que tentou resistir, chegando a colidir com o réu, mas este logrou êxito em subtrair sua motocicleta, que posteriormente foi apreendida e devolvida (autos de fls. 21). Descreveu em solo policial que o indivíduo que o abordou era pardo e trajava camisa polo listrada, o que se coaduna com a imagem de fls. 32, relativa à apreensão do réu.

É certo que houve a consumação, eis que o réu chegou a montar em sua motocicleta, havendo a inversão da posse, ainda que logo após o disparo desferido por um dos policiais tenha abandonado a moto e corrido em direção à última vítima Diego da

Silva.

IV. DA IMPUTAÇÃO RELATIVA AO CRIME DE FURTO TENTADO (ART. 155 c.c. ART. 14, II, CP) OCORRIDO EM 26 DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRA A VÍTIMA DIEGO DA SILVA

Também é certo que o acusado CARLOS HENRIQUE tentou subtrair a motocicleta da vítima Diego da Silva, de placa FRT-4509.

Conforme a narrativa da vítima, avistou o réu em outra motocicleta colidindo e se evadindo a pé. Em seguida, foi em direção a sua motocicleta que estava estacionada e ao tentar nela montar para subtraí-la foi contido por populares que o seguraram e o detiveram até a chegada dos policiais.

A consumação não foi atingida, devendo incidir a causa de diminuição de pena da tentativa, prevista no artigo 14, parágrafo único do Código Penal. Considerando-se o iter criminis percorrido pelo agente, que chegou a tentar montar na motocicleta, mas sequer saiu do local, a fração de diminuição será de 2/3 (dois terços).

IV. DA IMPUTAÇÃO RELATIVA AO CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329, CAPUT, CP) OCORRIDO EM 26 DE FEVEREIRO DE 2022.

A denúncia não descreveu, de forma clara, a conduta que culminou na imputação relativa ao crime de resistência. O que consta da denúncia é que o acusado teria desobedecido ordem de parada dada pelo policiais reformados Carlos e Manoel.

Há de se destacar, no entanto, que o tipo penal prevê que configura-se o crime de resistência ao "Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio".

Da narrativa constante da denúncia, o acusado teria tentado evadir-se do local dos fatos, não tendo exercido efetivamente violência ou ameaça contra os policiais reformados.

Ademais, o Manoel e Carlos já não mais se encontravam na ativa, não se encontravam em viatura ou qualquer atividade que indicasse se tratarem de funcionários competentes para a prática do ato, exigência do tipo penal.

Diante disso, é o caso de absolvição do acusado, relativa à imputação do crime de resistência, nos termos do artigo 386, II do Código de Processo Penal.

O conjunto probatório é seguro e convincente, notadamente diante da confissão, ainda que parcial do acusado, acerca dos fatos narrados na denúncia, corroborada pela narrativa da pormenorizada das vítimas e dos policiais que participaram da prisão do acusado, tudo devidamente ratificado em Juízo.

Observe, ainda, que como requereu o Representante do Ministério Público nos autos, há que se considerar que o roubo praticado contra a vítima Vinícius se deu em continuação ao roubo praticado à vítima Álvaro, nos termos do artigo 71, do Código Penal.

Portanto, há que se considerar a prática de dois delitos de roubo (um deles aumentado de 1/6 ante a continuação delitiva), além do crime de furto, somando-se as penas nos termos do que dispõe o artigo 69, do Código Penal.

Passo à dosagem das penas que serão impostas ao acusado, observando o disposto no artigo 68 do Código Penal.

Aos delitos descrito pelos artigos 157 e 155, do Código Penal são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Na primeira fase da dosimetria, consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal à espécie.

Quanto aos antecedentes, verifica-se da FA de fls. 55/58 e certidão de fls. 59/60 que o réu é primário.

Em relação a personalidade e conduta social não foram amealhados elementos hábeis a valoração.

Quanto a circunstâncias, motivos e consequências do crime verifico que não destoam do ordinário.

O comportamento da vítima não há de ser valorado.

Fica a pena base, portanto, no mínimo legal para todos os crimes, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa para os crimes de roubos e 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para o crime de furto.

Na segunda fase da dosimetria, no que toca à agravante suscitada pelo Ministério Público, embora não se discuta que o crime ocorreu durante o período de calamidade

pública decretada em face da pandemia de COVID-19, tal circunstância em nada contribuiu para a realização do delito, razão pela qual a agravante prevista no artigo 61, II, "j" do Código Penal deve ser afastada.

Embora o réu seja menor de 21 anos (certidão de fls. 60), atenuantes genéricas não incidem pois, em observância ao princípio da legalidade, não podem abaixar a pena para alguém do mínimo legal.

Ademais, não houve pelo réu confissão plena e espontânea acerca da totalidade dos fatos a ele imputados. Além disso, mesmo que se admitisse a confissão parcial, as penas já foram fixadas no mínimo legal.

Fica a pena intermediária no mínimo para todos os crimes, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa para os crimes de roubos e 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para o crime de furto.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, como já exposto na fundamentação, em relação aos crimes de roubo majorado, praticados contra as vítimas Diego Alves e Álvaro, incidem as causas de aumento relativa ao concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, no patamar de 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) sucessivamente. Fica a pena para cada um dos crimes de roubo majorado em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

Em relação ao crime de roubo simples praticado contra a vítima Vinícius, não incide qualquer causa de aumento ou diminuição, razão pela qual fica em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Como mencionamos na fundamentação, uma vez que o crime praticado contra a vítima Vinícius se deu em continuação ao crime praticado contra a vítima Álvaro, há que se reconhecer a pena de um deles apenas (do mais grave), aumentada de 1/6 (um sexto), consoante dispõe o artigo 71, do Código Penal.

Portanto, no tocante às vítimas Álvaro e Vinícius, a pena será de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Por fim, em relação ao crime de furto tentado contra a vítima Diego da Silva, incide a causa de diminuição relativa à tentativa na fração de 2/3 (dois terços) como já exposto na fundamentação, razão pela qual fixo a pena definitiva em 4 (quatro) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa.

Caracterizado o concurso material de crimes (artigo 69, do Código Penal), aplicam-se cumulativamente as penas dos delitos dos roubos (um deles na forma do artigo 71, do Código Penal) e mais um crime de furto, na forma tentada, indo as penas à 19 (dezenove) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Torno definitivas as penas fixadas, nada mais havendo a considerar.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime FECHADO, conforme artigo 33, §§2º, alínea "a", do Código Penal e, notadamente diante do "quantum" de pena fixado.

Nesse ponto anoto que o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal cuida da determinação do regime inicial de cumprimento de pena, não tratando de hipótese de progressão, quando haveria consideração de requisito subjetivo atinente ao merecimento do condenado. Logo, alcança somente os casos em que a fixação do regime prisional se faça exclusivamente pelo quantum da pena, não sendo esse o caso dos autos. Nesse sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante (TJSP, 13ª Câ. Crim., Habeas Corpus nº 0190234-85.2013.8.26.000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 16/01/2014).

Dessa forma, cálculo de detração para fins de progressão de regime ou outros benefícios terá lugar na execução, ainda que provisória, perante o Juízo de Execução Penal, observado o regime inicial ora estabelecido.

Nos termos do artigo 44 e artigo 77, ambos do Código Penal, o réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e à suspensão condicional da pena.

À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a

denúncia, para o fim de condenar o réu CARLOS HENRIQUE ALMEIDA SILVA, CPF 363.573.868-98, RG 38806915, por infração ao artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do Código Penal, por duas vezes, ao artigo 157